

2022年7月证券从业资格《证券市场基本法律法规》试题（网友回忆版）

单项选择题

1. 根据《区域性股权市场自律管理与服务规范(试行)》，下列关于证券公司开展区域性股权市场业务的说法，错误的是（ ）。

- A. 证券公司入股区域性股权市场运营机构，应当采取必要措施与区域性股权市场运营机构保持业务独立
- B. 证券公司在区域性股权市场开展相关业务，应当遵守证券行业监管和自律规则以及区域性股权市场相关的管理规定
- C. 证券公司及其从业人员违反该规范，中国证监会相关派出机构将视情节轻重采取相关自律惩戒措施
- D. 证券公司及其从业人员应当配合中国证券业协会对落实该规范及相关自律要求情况的监督检查

参考答案：C

【慧考解析】区域性股权市场运营机构、证券公司及其从业人员违反《规范》，中国证券业协会将视情节轻重采取相关自律惩戒措施；存在违反法律、法规行为的，将移交中国证监会及其派出机构或其他有权机关依法查处。

2. 证券期货经营机构应当在资产管理计划成立之日起五个工作日内，将资产管理合同、投资者名单与认购金额、验资报告或者资产缴付证明等材料报（ ）备案。

- A. 中国证券业协会
- B. 中国证券投资基金业协会
- C. 证券交易所
- D. 中国证监会相关派出机构

参考答案：B

【慧考解析】证券公司应当在资产管理计划成立之日起5个工作日内，将资产管理合同、投资者名单与认购金额、验资报告或者资产缴付证明等材料报证券投资基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构。

3. 证券公司合规部门中具备三年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的（ ）。

- A. 1%
- B. 2.5%
- C. 1.5%
- D. 3%

参考答案：C

【慧考解析】证券公司应当为合规部门配备足够的、具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能的合规管理人员。合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%，且不得少于5人。

4. 向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由（ ）组成。

- I 主承销的证券公司
- II 参与承销的证券公司
- III 证券投资咨询机构
- IV 做市商

- A. I、III
- B. I、II
- C. II、IV
- D. II、III

参考答案：B

【慧考解析】向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。

5. 下列关于证券公司融资管理基本要求的说法, 正确的有 ()。

I 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源

II 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理, 适当设置集中度限额

III 加强融资渠道管理, 积极维护与主要融资交易对手的关系, 保持在市场上的适当活跃程度, 并不定期评估市场融资和资产变现能力

IV 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况, 评估市场流动性对公司融资能力的影响

A. II、III

B. I、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

参考答案: C

【慧考解析】证券公司的融资管理应符合以下要求: (1) 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源。(2) 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理, 适当设置集中度限额。(3) 加强融资渠道管理, 积极维护与主要融资交易对手的关系, 保持在市场上的适当活跃程度, 并定期评估市场融资和资产变现能力。(4) 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况, 评估市场流动性对公司融资能力的影响。

6. 证券市场监管的原则有 ()。

①依法监管原则

②保护投资者利益原则

③“三公”原则

④监督与自律相结合原则

A. ①②③④

B. ②③

C. ①②④

D. ①③④

参考答案: A

【慧考解析】选项A正确: 证券市场监管的原则有: (1) 依法监管原则; (2) 保护投资者利益原则; (3) “三公”原则; (4) 监督与自律相结合的原则。

7. 申请证券、期货投资咨询从业资格的机构应当具备的条件包括 ()。

①分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构, 有3名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员

②有100万元人民币以上的注册资本

③有健全的内部管理制度

④有固定的业务场所和与业务相适应的通信及其他信息传递设施

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

参考答案: C

【慧考解析】证券投资咨询机构应当具备下列条件: 1. 单独从事证券投资咨询业务的机构, 有5名以上符合证券投资咨询从业条件的专职人员; 同时从事证券和期货投资咨询业务的机构, 有10名以上符合证券、期货投资咨询从业条件的专职人员; 其高级管理人员中, 至少有1名符合规定的证券投资咨询从业条件; 2. 有100万元人民币以上的注册资本; 3. 有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施; 4. 有公司章程; 5. 有健全的内部管理制度; 6. 具备中国证监会要求的其他条件。符合设立条件的证券投资咨询机构, 由中国证监会颁

发业务许可证。证券公司亦可申请业务许可证，从事证券投资咨询业务。

8. 根据《中华人民共和国公司法》的规定。下列叙述中正确的是（ ）。

- ①股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式
- ②设立股份有限公司，发起人需全部在中国境内有住所
- ③设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下为发起人
- ④股份有限公司发起人承担公司筹办事务

- A. ①②④
- B. ①③④
- C. ①②③④
- D. ②③④

参考答案：B

【慧考解析】设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。